לאתויי [א]עבדים ולמאן דתני עבדים בהדיא לאתויי מאי לאתויי מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי א] עבד שברח [ב]מח"ל לארץ: [א]הכל מעלין לירושלים לאתויי ב] מנוה היפה לנוה הרעה ואין הכל מוציאין לאתויי מאי לאתויי מנוה הרעה לנוה היפה: [ג]הכל חייבין בסוכה כהנים לוים וישראלים פשיטא אי הני לא מחייבי מאן מיחייבי כהנים איצטריכא ליה סד"א הואיל וכתיב [1]בסוכות תשבו [ג]ואמר מר תשבו ג] שבעת ימים כעין תדורו ד] מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו והני כהנים הואיל ובני עבודה נינהו לא ליחייבו קא משמע לן נהי דפטירי בשעת עבודה בלא שעת עבודה חיובי מיחייבי מידי דהוה אהולכי דרכים [ד]דאמר מר הולכי [ג]דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבים בלילה: [ה]הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים פשיטא ה] כהנים איצטריך לי' סד"א הואיל וכתיב [2]לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה הוא דמחייב במצות ציצית והני כהנים הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו לא לחייבו קמ"ל [ו]נהי דאישתרי בעידן [ד]עבודה בלא עידן עבודה לא אישתרי: הכל חייבין בתפילין כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריך ליה סד"א הואיל וכתיב [3]וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך כל דאיתיה במצוה דיד איתיה במצוה דראש והני כהנים הואיל וליתנהו במצוה [ה]דיד דכתיב [4]ילבש על בשרו ו] שלא יהא דבר חוצץ בינו ובין בשרו אימא במצוה דראש נמי לא ליחייבו קמ"ל דלא מעכבי אהדדי [ז]כדתנן [ו]תפלה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד [ח]ומאי שנא דיד דכתיב ילבש על בשרו ז] ראש נמי כתיב [5]ושמת המצנפת על ראשו תנא [ט][ז]שערו היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין [י][ח]הכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לוים וישראלים פשיטא כהנים איצטריכא ליה סד"א הואיל וכתיב [6]יום תרועה יהיה לכם מאן דליתיה אלא בתקיעה דחד יומא חייב והני כהנים הואיל ואיתנהו בתקיעה כוליה שתא דכתיב [7]ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם אימא לא ליחייבו מי דמי התם חצוצרות הכא שופר איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל ותנן [יא]שוה [ט]היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות דאיתיה במצות יובל איתיה במצות ראש השנה דליתיה במצות יובל ליתיה במצות ר"ה והני כהני הואיל וליתנהו במצות דיובל דתנן [יב][י]כהנים ולוים מוכרין לעולם וגואלין

לאתויי עבדים. שאם יש לו עבד כנעני מהול למכור ורוצה העבד שלא ימכרנו אלא בא"י ובכתובות (דף קי:) פרש"י שיכול להעלותו [להעבד עברי בע"כ של עבד] ור"י פירש שהעבד יכול לכוף להעלותו או יפטרוהו: **לאתויי** עבד שברח מח"ל לארץ. ומרישא לא שמעי' לי' למאן דתני עבדים ואפילו לפי' יג] רש"י דבעבדים כנענים איירי דרוצה למוכרו שאינו מוציאו מרשותו א"כ דהואיל וברח ניקנסיה לעבד ולא נפטר א"כ ס"ד דרישא כגון שהרב הולך תדיר בארץ ישראל בלאו הכי: **מנוה** היפה. דח"ל לנוה הרעה דא"י ואין אשתו יכולה לעכב עליו וכן מא"י לירושלים. ל"ה. יד] דאע"ג דתנא רישא הכל מעלין תנא סיפא אין הכל מוציאין הכי מפרש התם בכתובות (גם זה שם) וליכא למימר לאתויי עבדים דליכא חילוק בין שאר ארץ ישראל לירושלים גבי עבדים: **הכל** חייבין בסוכה. עד השתא דריש הכל לאתויי מאי מהשתא דריש הנך דתנא כהנים לוים וישראלים וקבעי פשיטא ואי הנך לא מיחייבי מאן ליחייב: **ובני** עבודה נינהו. ואין יכולין לדור איש ואשתו בסוכה שאין נזקקין לנשותיהן דרמיא עלייהו עבודת הרגל אימא לא מחייבו ל"ה. דמטעם טו] הולכי דרכים ליכא למיפטרינהו אלא בשדות אבל לא בלשכת בית טז] המקדש ושאר מקומות בהמ"ק וה"ה דמצי למינקט נמי לוים השומרים בכ"א מקומות במקדש כדאיתא פ"ק דתמיד (דף כו.) יז] הכי אשכחנא לקמן גבי הכל חייבין בתקיעת שופר דמצי למימר כהנים ולוים איצטריכא ליה דהא מייתי ליה נמי דלוים גואלין לעולם ומוכרין לעולם ולא נקט אלא כהנים: **קמשמע** לן. יח] [אע"ג] דלא אפשר להו כעין דירה כי יט] היכי דאפשר להו מיחייבי ובעידן עבודה פטירי שלא בעידן עבודה מיחייבי: כ] **כהנים** אישתרי להו כלאים בעידן עבודה. דאבנט של כלאים היה דכתיב ואת האבנט שש ומדשש כתנא תכלת כו': **הני** כהנים הואיל כא] (ובני עבודה כו' מאן דלא) אישתרו כלאים כו'. הקשה הרב ר"י מאורלינ"ש נשים לא לחייבו בכלאים הואיל וליתנהו בגדילים תעשה לך ויש לומר השוה הכתוב אשה לאיש והא דאמר פרק אלו עוברין (פסחים מג:) כב] הואיל ואינה בקום אכול מצה אינה בבל תאכל חמץ סמיך עלה אהא דילפי' ט"ו ט"ו מחג הסוכות דכתיב האזרח להוציא הנשים וא"ת ונימא כיון דאיתנהו בלבישת שעטנז איתנהו בגדילים וי"ל דאדרבה הוקשה כל התורה לתפילין וא"ת דהכי נמי לשם מצה כג] הוקשה ותירץ דאיכא למימר הואיל ואיתרבו לאכילת חמץ איתרבו נמי לאכילת כד] מצה (טו): **שלא** יהא דבר חוצץ בין בגדי כהונה לבשרו. ותפלין על בשרו בעינן דכתיב (שמות יג) והיה לך לאות ולא לאחרים לאות: **ציץ** מונח על המצח ומצנפת על הראש ואינה מחזקת עד המצח אלא מקום התפלין נראה בגובה הראש מקום שמוחו של תינוק רופס ל"ה. וליכא למימר אמאי לא קאמר כדלעיל קמ"ל ונהי דפטירי בעידן עבודה דפשיטא ליה דחייבין לעולם בתפלין של ראש ולא בעי ליה למימר דס"ד דליפטרו מתפילין של יד שלא בעידן עבודה דפשיטא ליה דחייבין: **של** יד אינה מעכבת של ראש. ואע"ג כה] דאמר בעלמא מנחות (דף לו.) ולטוטפות בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהיו שנים היינו בשעה שמניח שניהם צריך להקדים של יד: **יום** תרועה יהיה לכם. משמע יום אחד בלבד: **ולברכות.** שהיו אומרים נמי ביום הכפורים של שנת היובל מלכיות זכרונות ושופרות: **מוכרין** לעולם. כו] ואפי' בשנת היובל עצמה אם מכרו קרקע שלהם מכורה היא כז] ויוצאה והמעות שלהן דהא ליכא למימר דלא הדרא ארעייהו ביובל דכתיב (ויקרא כה) ואשר יגאל מן הלוים ואמר בפ' בתרא (לקמן דף כט:) דממכרו יוצא חנם ל"ה. ולא נראה דהא מפרש שמואל טעמא לקמן בפרק בתרא (גם זה שם) משום דמכורה כבר יוצאה אינה מכורה אינו דין שלא תמכר והווה טעמא שייך גבי כהן כמו גבי ישראל ועוד יש להקשות אליבא דרב נמי דאמר כח] מכרה ויצאה מאי איכא בין ישראל לכהנים [לענין יובל] כט] וכן ל] (המקדיש) גואלה לעולם ויש קצת ליישב הגירסא דבבתי ערי חומה דישראל אינו גואלה אלא בתוך שנה תמימה ולוים וכהנים גואלים לעולם וס"ד שבתי ערי חומה שלהם נוהגין כבתי החצרים וליפקו ביובל ומוכרין דנקט אגב גואלין ורש"י פי' הכא וזה לשונו וגואלין לעולם אם מכרו שדה גואלין אותו מיד וישראל אינו גואל בפחות משתי שנים דכתיב במספר שני תבואות ובראש השנה פרק ראוהו בית דין (דף כט.) לא] וזהו לשונו בשם (רבי יהודה בר יצחק) [רבינו יצחק] הלוי מוכרין לעולם וגואלין לעולם ושתיהם משניות הן במסכת ערכין ובין מקדישין ובין מוכרין תרוייהו משניות יתירות נינהו אלא איידי דתנא התם גבי ישראל אין מקדישין לפני היובל פחות משתי שנים ולא גואלין אחר היובל פחות משנה תנא נמי גבי כהנים מקדישין וגואלין לב] לעולם והכי מוקי לה במסכת ערכין

לאתויי עבדים. שאם יש לו עבד כנעני מהול למכור ורוצה העבד שלא ימכרנו אלא בא"י כופין את רבו להעלותו: **מנוה היפה.** דח"ל: **לנוה הרעה.** דא"י ואין אשתו יכולה לעכב עליו וכן מא"י לירושלים: טו] **[פשיטא].** עד השתא דריש הכל לאתויי מאי ומהשתא דריש הנך דתני כהנים לוים וישראלים וקא בעי פשיטא אי הנך לא ליחייבו מאן ליחייב: **ובני עבודה נינהו.** ואין יכולין לדור איש ואשתו בסוכה שאין נזקקין לנשותיהן דרמיא עלייהו עבודת הרגל אימא לא ניחייבו: **קמ"ל.** דאע"ג דלא אפשר להו כעין תדורו כי (א) היכי דאפשר להו מיחייבי ובעידן עבודה פטירי שלא בעידן עבודה מיחייבי: **כיון דאישתרי להו כלאים.** בעידן עבודה דאבנט של כלאים היה דכתיב (שמות לט) ואת האבנט שש משזר ומדשש כיתנא תכלת עמרא[ט] במסכת י] יומא (דף עב): **שלא יהא דבר חוצץ בין בגדי כהונה לבשרו.** ותפילין על בשרו בעינן תחת בגדיו בקיבורת אצל הכתף כדאמר במנחות בהקומץ רבה (דף לז:) יא] דתחת בגדיו בעינן דכתיב והיה לך לאות יג] ולא לאחרים לאות: ציץ מונח על המצח יב] ומצנפת על הראש ואינה מחזקת עד המצח אלא מקום התפילין נראה בגובה הראש מקום שמוחו של תינוק רופס: **יום תרועה.** משמע יום אחד בלבד: **ולברכות.** שהיו נמי אומרים ביום הכפורים של שנת היובל מלכיות זכרונות שופרות: **מוכרין לעולם.** אפי' בשנת היובל עצמה אם מכרו קרקע שלהם מכורה היא ואילו גבי ישראל תניא בגמ' בפ' בתרא (לקמן כט:) ובשנת היובל לא ימכור ואם מכר אינה מכורה והמעות חוזרין וגבי כהנים תנן מוכרין לעולם דמכורה ויוצאה והמעות שלהן דהא ליכא למימר דלא הדרא ארעייהו ביובל דודאי הדרא דכתיב [ויקרא כה] ואשר יגאל מן הלוים ואמרינן בפ' בתרא (שם דף כט:) ממכרו יוצא בחנם: יד] **וגואלין לעולם.** אם מכרו שדה גואלין אותה מיד וישראל אינו מותר לגאול פחות מב' שנים כדכתיב [ויקרא כה] במספר שני תבואות ימכר לך:

נהי

עין משפט
נר מצוה

כט א מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה ט:
ל ב מיי' שם הל' י:
לא ג מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ד טוש"ע א"ח סימן תרמ סעיף ח:
לב ד מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הל' יב ופ"י מהל' כלאים הל' לב:
לג ה מיי' פ"י מהלכות כלי המקדש הלכה ו:
לד ו מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ד טוש"ע א"ח סימן כו סעיף א:
לה ז מיי' פ"י מהלכות כלי המקדש הל' ג:
ח [מיי' פ"ב מהל' שופר הל' א]:
לו ט מיי' פ"י מהלכות שמיטה ויובל הלכה י יא:
י [מיי' פ"ד מהל' ערכין הל' כא]:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה קמ"ל וכו' כעין תדורו היכי כצ"ל ותיבת כי נמחק:

מוסף רש"י

לאתויי עבדים. היה לו עבד עברי ילך אחריו העבד על כרחו (כתובות קי:). **הכל מעלין לירושלים.** את כל בני ביתו אדם כופה לעלות ולישב עמו בירושלים (שם). **הכל חייבין בסוכה.** לאתויי קטן שאינו צריך לאמו (חולין ב:). **הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום.** דכתיב בסוכות תשבו, כעין ישיבת ביתו, כשם שכל השנה אינו נמנע מלכת לדרכו במסחורה, כך כל ימות החג שאינו יום טוב לא הצריכו הכתוב למנוע (סוכה כו.). **הכל חייבין בציצית.** לאתויי קטן היודע להתעטף (חולין ב:). **הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו.** אבנט, דכתיב ביה שש ותכלת (מנחות מג.). **שערו.** של כהן גדול, **היה נראה בין ציץ.** שעל מצחו, **למצנפת.** שבגובה ראשו (זבחים יט.), לימדו שהמצנפת למעלה בגובה הראש ואינה עמוקה ליכנס בה כל הראש עד המצח, והציץ מלמטה (שמות כח לז). **ששם מניח תפילין.** הלכך ליכא חציצה (זבחים יט:). **שוה היובל לראש השנה לתקיעה.** בפשוטין ואע"ג דתקיעתו ביובל לא לתפלה ולא לזכרון אלא לסימן שילוח עבדים והשמטת מכירת שדות, אפילו הכי כדר"ה בעי למעבדיה, דגמרינן לה לגז"ש שביעי שביעי, **ולברכות.** דבעי למימר תשע ברכות ביום הכפורים של יובל (ר"ה כו:).

רבינו גרשום

[לאתויי מנוה היפה לנוה הרע דאע"ג דאית ליה בחוצה לארץ נוה יפה ובא"י נוה רע]: **עבד שברח מחו"ל לארץ** אין רבו יכול להוציאו משם: **הכל מעלין לירושלים** אע"ג דירושלים נוה הרע כדאמרינן במסכת כתובות מנין לישיבת כרכים שהיא קשה שנא' ויברכו העם את כל העם המתנדבים וגו': **[והשתא בעי (א)** אותו כי היכי דאמר הכל מעריכין כהנים ולוים וישראלים הם הכי לכל הני הכל דתנינן ושרי בעי אותו כי הכל חייבין בסוכה כהנים לוים וישראלים פשיטא אי הני לא מחייבי מאן מחייב]: **אף סוכה בין ביום ובין בלילה** והני כהנים הואיל ואי אפשר להו למיתב בה ביממא דטרידי בעבודה בלילה ליפטרו קמ"ל: **אף סוכה איש ואשתו.** וכהנים בעו למיהוי פרושים משום דבעו למעבד עבודה דרגל: **[והני כהנים הואיל] ואישתרי כלאים** לגבייהו דכתיב ואת האבנט שש משזר תכלת וארגמן ומדשש כיתנא תכלת עמרא: **ולבש הכהן מדו בד.** ואמרינן [מדו] כמדתו שצריכין ליגע עד קשרי אצבעותיו וכתיב יהיו על בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין בשרו: **שערו היה נראה בין ציץ למצנפת.** אלמא הוי מקום פנוי [לבר] ממצנפת להניח שם תפלין: **והני כהנים הואיל** וליתנהו במצוה דיובל כדתנן בפרק בתרא דמסכתין הכהנים והלוים מוכרין לעולם אפילו בשנת היובל עצמה וגואלין אפילו קודם שתי שנים אע"ג דכתיב כי מספר שני תבואות:

מסורת הש"ס

א) כתובות קי: ע"ש, ב) [חולין ב:], ג) סוכה כח:, ד) שם כו., ה) מנחות מג. [חולין ב:], ו) [ע' תוס' מנחות מג. תוך ד"ה מ: תכלת ותוס' חולין קי: ד"ה טלית], ז) מנחות לה., ח) [זבחים יט.], ט) שם, י) [ר"ה כט. ע"ש כל הענין], יא) ר"ה כו:, יב) לקמן לג., יג) [דברים ו], יד) [שייך לעמ' הבא], טו) [עי' תוספות יבמות ד. ד"ה דכתיב ותוס' פסחים מג: ד"ה סד"א ותוס' שבועות כ: ד"ה כל],

תורה אור השלם

1. בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת: ויקרא כג מב
2. לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו: דברים כב יא
3. וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ: דברים ו ח
4. וְלָבַשׁ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בַד וּמִכְנְסֵי בַד יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ: ויקרא ו ג
5. וְשַׂמְתָּ הַמִּצְנֶפֶת עַל רֹאשׁוֹ וְנָתַתָּ אֶת נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ עַל הַמִּצְנָפֶת: שמות כט ו
6. וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם: במדבר כט א
7. וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם: במדבר י י

שינויי נוסחאות

א] לאתויי מאי לאתויי עבד (ש"מ), ב] לאתויי מאי לאתויי מנוה (ש"מ), ג] תשבו כעין תדורו [תיבות שבעת ימים נמחק] (ש"מ), ד] מה דירה. ס"א בין ביום ובין בלילה אף סוכה בין ביום ובין בלילה והני כהנים הואיל וליתנהו ביום דטרידי בעבודה אימא לא ליחייבו קמ"ל נהי כו' (ש"מ), ה] פשיטא אי הני לא מחייבי מאן מחייבי כהנים (ש"מ), ו] שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין בשרו. (ש"מ), ז] בשרו שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין בשרו דראש נמי (ש"מ), ח] מה"ד הכל חייבין בסוכה. (ש"מ), ט] בפרק בא לו כהן גדול במסכת יומא (עיי"ש עג. ושם סט.) (ש"מ), י] נ"ל יבמות ד:, יא] תיבות דתחת בגדיו בעינן נמחק (ש"מ), יב] המצח מקום שמוחו של תינוק רופס ומצנפת (ש"מ), יג] גירסת ל"ק לפירוש ר"י, יד] דאגב דתני רישא וכ"ג עיין שם בכתובות (ש"מ), טו] ומטעם (צ"ק), טז] דפו"ר המקד' ויתכן שצ"ל המוקף, יז] דתמיד והכי אשכחנא (ש"מ), יח] קמ"ל דאע"ג דלא (ש"מ), יט] ל"ק מ"ו, כ] ס"ד ותוס"ד מאן דלא אישתרו כלאים כו' הקשה. ל"ק, כא] הואיל ואישתרי כלאים והשאר נמחק (ש"מ), כב] עוברין והני נשי הואיל ואינה בקום אכול מצה איכא בבל תאכל חמץ נמי ליתנהו סמיך עלה (ש"מ), כג] לשם מלה ס"ד לשם מצריך היקשא יתירא למימר כו'. נ"ל ס"ד דס"ד לשם כמלה מצריך היקשא יתירה. (ש"מ), כד] מלה סס"ד אח"כ מה"ד והני כהנים הואיל ואישתרי להו כלאים כו' וכו"ל (צ"ק), כה] ואע"ג דאמרי' בעלמא (ש"מ), כו] לעולם פי' הקו' ואפילו (ש"מ), כז] היא. גליון. ואילו גבי ישראל תניא בפרק בתרא ובשנת היובל לא ימכור כו' וגבי כהנים תנן מוכרין דמכורה ויוצאה והמעות שלהן דהא ליכא למימר וכו' ולא נראה (ש"מ), כח] דאמר מכורה ויוצאה מאי איכא (ש"מ), כט] עי' ל"ק גירסא אחרת בזה, ל] נ"ד קשה מה גואלים, לא] נ"ד פי' וזה לשונו ה"ג כהנים ולוים מקדישין וגואלין לעולם זו היא גירסת רבי יצחק הלוי ושאר רבותי גורסין מוכרין [ותיבות בשם ר' יהודה בר יצחק הלוי נמחק] (ש"מ), לב] וגואלין ואיידי דתנא מקדישין וגואלין בהדי הדדי תנא נמי גבי גואלין דמכירה מוכרין לעולם (ש"מ).

א) נראה דל"ל והשתא בעי כל היכא דתני כהנים לוים וישראלים לאתויי מאי כו' הכי נמי לכל הני כהנים וכו' דתנינן וכו'.

שיטה מקובצת

לאתויי עבדים. בפ"ב דכתובות (קי:) פרש"י שאם קנה עבד בח"ל ובא לגור בארץ ישראל דרשאי להעלות עבדו עמו ולא נהירא שאפי' ממדינה למדינה בח"ל או בארץ יכול הוא להוליך עבדו עמו ומפר"י דאם העבדים רוצים יכולים לומר לרבם או תעלה עמנו לארץ או תשחרר אותנו והא דאמר בסמוך לאתויי ברח מחו"ל דאין מוציאין [אתא לאשמועינן] מהו דתימא הואיל וברח נקנסיה וכאן פרש"י לאתויי עבדים שאם יש לו עבד כנעני מהול כו'. תוס': **שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין בשרו.** משמע שהכהנים חייבין בתפילין בעידן עבודה ותימה דאמרינן בפ"ב דזבחים (דף יט ע"א) כהנים בעבודתן ולוים בדוכנם פטורין מתפילין ואומר הר"ם דהתם כשמתבטלין מעשות עבודה פטורין מטעם דכל העוסק במצוה פטור [מן המצוה] אבל כשיש שהות להניחם קודם עבודה חייבין להניחם ושיהו עליהן בשעת עבודה. תוס': **סד"א הואיל ותנן.** להאי טעמא הוי מצי למימר נמי לוים איצטריך ליה אלא משום דלטעמא קמא לא מצי למימר לוים לא נקטיה נמי הכא. הרא"ש ז"ל. ועיין תוס' לעיל (ד"ה ובני עבודה): **והני כהני הואיל וליתנהו כו'.** עיין בהשמטות בסוף המס': **תוס' ד"ה הני כהנים כו' הוקשה כל התורה כולה לתפילין.** גליון. והיקש עדיף מסמוכין אבל בפרק אלו עוברין היקשא נמי הוא דכתיב בחד קרא: **ד"ה מוכרין לעולם כו'.** וז"ל הרא"ש ז"ל מוכרין לעולם פרש"י ז"ל מוכרין לעולם אפי' בשנת היובל וכו', וקשה דמנא ליה לרש"י ז"ל [לחלק] בין מכירת כהנים למכירת ישראל דהא לא אשכחן חילוק ביניהם אלא בשדה אחוזה דאם לא גאלה ישראל ומכרה הגזבר לאחר מתחלקת לכהנים ביובל ושל כהן חוזרת לו, ועוד הקשה הר' אלחנן על מה שפרש"י מוכרין לעולם אפי' בשנת היובל עצמה אמאי הא כי היכי דפליגי רב ושמואל בישראל שמכר וכו' ה"נ איכא למימר בשל כהן, ורש"י ז"ל נמי הקשה זו הקושיא לקמן בפ' בתרא (לג: ד"ה מוכרין), ועוד לרב דאמר מכורה ויוצאה מאי איכא בין כהן לישראל, וחזר ופירש רש"י ז"ל לקמן דומוכרין לעולם כדי נסבה אלא אגב גואלין לעולם נקט ומוכרין לעולם, ואיידי דתנא באידך פירקא תרתי מקדישין לעולם וגואלין לעולם תנא נמי הכא תרתי מוכרין לעולם וגואלין לעולם, ורש"י פי' במס' ר"ה וכו' ע"כ: **ד"ה מוכרין וכו' ורש"י פירש כו' אם מכרו.** גליון. וקשה דדין זה אינו תלוי ביובל כלל: